

广东汕尾“3·13”“S”船与“Y”渔船碰撞 事故调查报告

一、事故简况

2020年3月13日约0655时，福建某航运公司所属干货船“S”轮在台湾海峡水域装载约10000吨沙后计划开往江门新会，在航经汕尾海域（概位：22° 04.482'N/115° 10.262'E）时与麦某泉（中国香港籍）所属的香港籍渔船“Y”发生碰撞，事故造成“Y”渔船沉没，“S”船艏轻微变形，2处小穿孔（直径约1cm），未造成人员伤亡和水域污染。本次事故直接经济损失约155.7万元，按照《水上交通事故统计办法》第六条规定，构成一般等级水上交通事故。

二、事故调查取证情况

事故发生后，广东海事局指定江门海事局进行事故调查，江门海事局按规定及时成立了事故调查组，并组织海事调查人员开展调查取证工作。调查人员通过询问有关人员、调取资料、现场勘验等方式，获取证据资料如下：事故调查询问笔录14份；事故现场勘验记录1份；当事双方提交事故报告2份；“Y”船舶证书复印件4份，船员证书复印件3份，渔船损失清单1份；“S”轮船舶证书复印件3份，船员证书复印件16份，船上记录文书复印件4份等。

（一）“Y”船舶概况

1. 船舶概况

船舶所有人为麦某泉，中国香港籍，身份证号码为G4XXXX7(0)。根据香港海事处签发《验船证明书》（证书编

号为 32B1XXXX76-F)，该船总长：26.4 米，宽度：7.3 米，总吨：186.18, 净吨：130.33，主机总功率：417.76 千瓦，船舶类型：运销船，船籍港：香港，船体材质：木质。该船在事发时船舶证书均在有效期内。

2. 船上人员情况

事发时渔船共计 7 人在船，分别为船长罗某带，轮机长许某，渔工许某晚、卢某谐、陈某、梁某雄、郑某喜。

船上船员情况：

船长罗某带，男，1958 年 1 月 7 日出生，中国香港籍，身份证号为 C34XXXX9（1），持有深圳市海洋综合执法支队签发的渔业船舶三级船长证书（适用船舶长度 L<24 米渔业船舶），证书编号为 C3XXXX（2）9。

轮机长许某，男，1979 年 03 月 03 日出生，广东阳江籍，持有洋浦渔政渔港监督管理中心于 2019 年 7 月 24 日签发的渔业船舶三级轮机长适任证书（适用主机总功率 P<250KW 渔业船舶），证书编号为 44172119XXXXXXXX805。

香港海事处签发《验船证明书》要求该船配有船员不少于 2 名，包括 1 名船长和 1 名轮机员。

（二）“S”轮概况

1. 船舶主要技术资料

船名	S
船籍港	平潭
船舶类型	干货船
航区	沿海

总长	134.65 米
型宽	18.20 米
型深	9.9 米
总吨	6725
净吨	3766
主机功率	2911 千瓦
建成日期	1998 年 4 月 30 日
船厂	江西 XX 船厂
所有人/地址	福建某航运公司 /平潭 XXXX
管理公司/地址	福建某航运公司 /平潭 XXXX

表 1：船舶概况表



图 1：“S”轮照片

2. 船舶检验情况

“S”轮最近一次检验是由福建省船舶检验局于 2019 年 6 月 19 日在平潭开展的中间检验，事故发生时，该轮持有的检验证书在有效期内。

3. 船舶安全检查情况

该船最近一次安全检查是由泉州海事局于 2018 年 5 月 9 日在泉州开展，共开具 7 项安检缺陷，无滞留项。调查未发现以上缺陷与事故发生存在因果关系。

4. 船员概况

(1) 船上船员情况

事发时船上共有 16 人，分别是船长高某连（持有福州海事局签发的沿海航区 3000 总吨及以上船舶船长证书，适任证书编号：BJA111XXXX1063）、大副及兼职 GMDSS 通用操作员吕某君（当班驾驶员，持有长江海事局签发沿海航区 3000 总吨及以上船舶大副证书，适任证书编号：BPC1122XXXX0239）、二副及兼职 GMDSS 通用操作员邢某宇、三副李某文、水手念某美（当班值班水手，持有福州海事局签发的沿海航区 500 总吨及以上船舶值班水手适任证书，证书编号：BJA1452XXXX0152）、水手吴某振、水手林某为、轮机长伍某福、大管轮刘某岭（当班轮机员，持有辽宁海事局签发的沿海航区主推进动力装置 750 至 3000 千瓦船舶的大管轮证书，证书编号：ABA2222XXXX3411）、二管轮郝某义、机工田某房、机工赵某胜（当班值班机工，持有泉州海事局签发的沿海航区主推进动力装置 750 千瓦及以上船舶的值班

机工证书，证书编号：BJB2452XXXX1489）、机工刘某韧、实习机工张某帧、实习水手刘某、大厨张某。

经调查，事故发生时，该船配员满足《船舶最低安全配员证书》要求。

5. 管理公司情况

“S”轮船舶管理公司为福建某航运公司，其于2014年成立，共管理船舶12艘，其中自有船舶2艘，代管船舶10艘。经查询，“S”船舶所有人为福建某航运公司。该公司于2018年5月29日取得平潭海事局签发的符合证明，使用船舶种类为散货船、其他货船。2018年5月29日，“S”轮取得平潭海事局签发的安全管理证书，纳入福建某航运公司体系管理，有效期至2023年5月28日。

经调查，“S”船AIS设备本航次未保持常开状态，公司管理人员未能在跟踪船舶动态中发现该船AIS信号异常情况，未及时督促该船按规定开启AIS设备。

三、天气海况

据广东省气象台3月12日15:34时发布的气象预报，3月12日20时至13日20时，汕尾附近海面阵雨转多云，有轻雾，风向东北东转西南，风力3-4级，阵风5级，浪高0.8m，视距3-18km。

综合近岸气象资料、相关船员陈述、事故报告书及航海日志记载等，事发时天气海况如下：

阴天，有轻雾，风力3-4级，浪高约1米，能见度中等，能见距离不足4海里。

四、重要因素认定

（一）碰撞时间

“S”轮大副吕某君陈述，3月13日约0655时，“S”轮与“Y”船发生碰撞。“Y”船许某陈述，约0645时至0650时，发现“S”轮在“Y”船左舷约45°，相距不足1海里，发现有危险立即叫船长，随后两船就发生了碰撞。

综上，推定事故发生时间为3月13日0655时左右。

（二）碰撞地点

综合“Y”碰撞事故发生前和“S”船在碰撞事故发生后的AIS轨迹、事故双方询问笔录、水上交通事故报告书等各方证据，经对比分析、数值计算和船舶动态推定，事故发生地点概位为22° 04' 29'' N/115° 10' 16'' E。

（三）碰撞位置

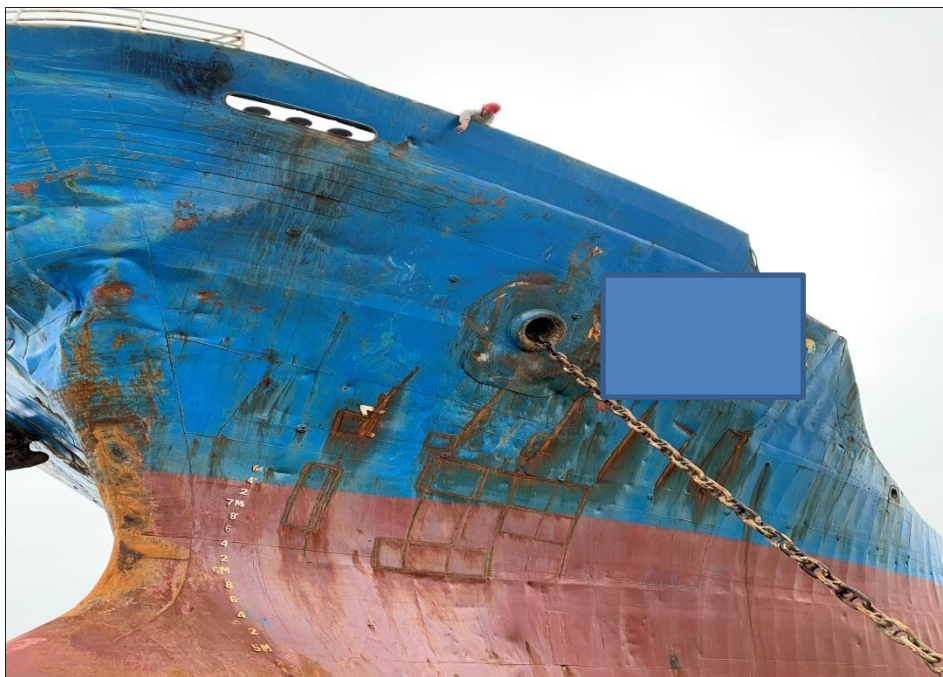


图 2: “S” 碰撞位置图

“S”轮吕某君陈述，检查事故现场时发现“S”轮船艏

碰撞“Y”轮左舷船中位置，“Y”被卡在左锚上。“Y”轮许某陈述，“S”轮船艏左舷碰撞“Y”轮左舷船中位置发生碰撞。通过对“S”现场勘验，该船船首有轻微变形，存在明显碰撞痕迹。

综上，“S”轮船艏左舷与“Y”轮左舷船中位置存在发生碰撞的事实。

（四）“S”避让过程分析

据“S”大副吕某君陈述其下达舵令的时间与事故发生时间间隔约5分钟。调查期间，该船未能提供船舶旋回实验数据。综合现有证据，推测存在以下两种可能：一是两船在即将碰撞时，“S”驾驶员才做出紧急转向避让行动；二是“S”在碰撞事故发生前未发现渔船，且未采取任何避让行动。此外，不排除“S”通过雷达发现目标并进行标绘的内容为虚假陈述。

五、事故经过

（一）“Y”轮

3月12日约1700时，“Y”船空载从珠海洪湾渔港开往汕尾对开海域收鱼，事发前查询到的AIS轨迹点如下。

13日0402时，“Y”船位于 $22^{\circ} 06' 02'' N/114^{\circ} 46' 17'' E$ ，航速8节，航向 94° 。

0425时，“Y”船位于 $22^{\circ} 04' 40'' N/114^{\circ} 48' 21'' E$ ，航速7.6节，航向 079° 。

0505时，“Y”船位于 $22^{\circ} 05' 02'' N/114^{\circ} 53' 49'' E$ ，航速7.4节，航向 083° 。

0531 时，“Y” 船位于 $22^{\circ} 05' 09'' \text{N}/114^{\circ} 57' 14'' \text{E}$ ，航速 7.5 节，航向 093° 。

0539 时，“Y” 船位于 $22^{\circ} 05' 09'' \text{N}/114^{\circ} 58' 18'' \text{E}$ ，航速 7.4 节，航向 093° 。

0552 时，“Y” 船位于 $22^{\circ} 05' 04'' \text{N}/115^{\circ} 00' 00'' \text{E}$ ，航速 7.2 节，航向 089° ，之后该船未再显示 AIS 信号。

约 0645 时至 0650 时，轮机长许某称第一次发现“S”轮在左舷约 45° ，看见“S”轮绿舷灯，相距已不足 1 海里。事故发生前，渔船处于自动驾驶模式。轮机长许某未采取任何有效避让行动。

约 0655 时，许某赶紧叫醒在驾驶台休息的船长罗某带（罗某带陈述于事发当天早上五六点交班给许某），罗某带醒来后发现距离“S”轮只有 5 米。随即“S”轮船艏左舷与“Y”轮左舷船中发生碰撞。

约 0719 时，“Y”轮沉没，概位为 $22^{\circ} 04.664' \text{N}/115^{\circ} 09.092' \text{E}$ 。

（二）“S” 轮

3 月 12 日约 1050 时，“S”轮从台湾海峡水域装载海砂约 10000 吨开航，计划驶往江门新会。碰撞事故发生前，该船未按规定开启 AIS 设备。

约 0330 时，“S”轮大副吕某君和值班水手念某美到驾驶台接班。船舶设定自动舵，航向 249° ，航速约 8.5 节。随后，“S”一直保持在自动舵驾驶模式，航向保持在 253° 左右，航速约 8.5 节。

据“S”事故报告书，大副吕某君和值班水手念某美询问笔录等显示，“S”发现“Y”时，“Y”位于“S”的右舷右前方位置，两船处于交叉相遇局面。

约 0655 时，“S”轮船艏左舷与“Y”轮左舷船中发生碰撞。

0709 时，“S” AIS 信号开始正常显示，位于 $22^{\circ}04'28''N/115^{\circ}09'08''E$ ，航速 3 节，航向 354° 。

六、应急处置和搜救情况

事故发生后，0656 时“S”轮船长高某连到驾驶室驾驶船舶并指挥大副和水手在船头对“Y”轮船员进行救助。“S”轮慢速顶推“Y”轮，“Y”轮上 7 人安全转移至“S”船后，“S”轮停车，两船分离，“Y”轮沉没。“S”轮在检查受损情况后发现艏尖舱有两处轻微穿孔，并采取堵漏措施。0800 时许，“Y”轮船员用“S”轮卫星电话向船东报告了事故情况。1000 时许，汕尾海事局与“S”轮取得联系，在评估船舶安全状况后，“S”轮继续航行至下一港。

七、事故损失

事故造成渔船“Y”沉没，船上鱼货、燃料、渔具等随船沉没，直接经济损失共计约 155.7 万元。其中，船舶损失（包括通信设备）约 130 万，渔货损失 11 万元，渔具损失 5.4697 万元，燃油损失 1.2595 万元，船员遣散费 8 万元；货船“S”轻微变形，2 处小穿孔（直径约 1CM）。事故未造成人员伤亡和水域污染。

八、事故分析

本次事故发生在沿海水域，两艘机动船事发时均处于在航状态，互见中构成交叉相遇局面，适用于《1972 年国际海上避碰规则》行动规则。

（一）直接原因

1. “S” 船

（1）“S” 船疏忽瞭望，未经常用视觉、听觉以及适合当时环境和情况下一切有效的手段保持正规瞭望，及早发现来船并对局面和碰撞危险做出充分的估计，违反了《国际海上避碰规则》第五条的规定。

（2）“S” 船未履行让路船义务。两船处于互见并形成紧迫局面后，未按照“早、大、宽、清”等要求和充分运用良好船艺进行避让，是导致紧迫局面、紧迫危险乃至碰撞发生的主要原因，违反了《国际海上避碰规则》第八条、第十六条。

2. “Y” 船

（1）“Y” 船疏忽瞭望。值班人员不合格，且未经常用视觉、听觉以及适合当时环境和情况下一切有效的手段保持正规瞭望，未能对局面和碰撞危险做出充分的估计，违反了《国际海上避碰规则》第五条的规定。

（2）“Y” 在紧迫危险发生后，当班驾驶员未采取最有助于避免碰撞的行动，违反了《国际海上避碰规则》第十七条的相关规定。

综上所述，“S” 船疏忽瞭望、未履行让路船义务，“Y” 船疏忽瞭望、紧迫危险未采取最有助于避碰的行动是本次事

故的直接原因。其中，“S”船未履行让路船义务，是导致两船紧迫局面、紧迫危险直至碰撞发生的主要原因。

（二）间接原因

1. “S” 船

事发前，“S”轮未按规定开启 AIS。经查询该船 AIS 轨迹，“S”船船上 AIS 信号在碰撞事故发生前丢失，在事故发生后信号正常，本航次未保持 AIS 设备处于持续正常状态。

2. “Y” 船

事发时，“Y”船履行驾驶职责的轮机员许某不适任，船长罗某带不在岗。该船船长罗某带持有渔业船舶三级船长证书（适用船舶长度 $L < 24$ 米渔业船舶），而“Y”船长为 26.4 米，船长罗某带不适任。

九、责任认定

本次碰撞事故是一起双方均有过失的责任事故，“S”船过失程度较“Y”船要大，应负事故的主要责任，“Y”船负次要责任。

十、安全管理建议和处理建议

（一）安全管理建议

本起事故的发生暴露出部分船员、渔业从业人员安全意识比较薄弱，船舶驾驶员不能熟练地掌握及运用《1972 年国际海上避碰规则》，部分运输船舶、渔业船舶安全生产管理仍存有漏洞，作为船舶的管理公司、船员应认真吸取教训，加强管理。为防止类似事故的再次发生，针对该起事故，提出以下安全管理建议：

1. “Y” 船船舶所有人麦某泉应加强渔船船员安全管理，

为船舶配备适任的渔船船员，强化安全培训和应急演练，严格落实值班制度，督促值班船员遵守值班规则，保持正规瞭望，为船舶安全航行提供岸基支持和各项保障。

2. “Y” 船长要认真执行值班、轮班制度，保障驾驶员有足够的休息时间，避免疲劳驾驶，严禁船员不在岗、不适岗，切实履行航行安全和值班等各项责任。

3. 福建某航运公司要对本起事故进行深入分析，吸取教训，举一反三，将事故情况通报公司其他船舶。同时加强船舶安全管理，提高船员责任意识，强化《避碰规则》等相关法律法规和公司体系文件的学习培训，加强应急演练，提高船舶驾驶员技能和水平，防范类似事故的发生。

4. “S” 船船长和有关责任船员要深刻吸取本次事故教训，严格遵守国际海上避碰规则和海事有关法律法规，加强值班，正确履行值班船员工作职责，加强船上航行设备维护，保障 AIS 设备处于正常使用状态，落实事故防范措施，保障船舶航行安全。

（二）处理建议

1. 建议违法行为发生地海事管理机构依据《中华人民共和国海上海事行政处罚规定》相关规定，对“S” 和“Y” 船不遵守有关海上交通安全的规章制度和操作规程的违法行为进行处罚。

2. 建议将“Y” 船舶配员不符合要求以及轮机长驾驶船舶等问题通报珠海市某渔民协会，督促加强渔船安全宣教工作。